LEMONCAPS

Garantia da Qualidade · Assuntos Regulatórios

ART. 17 DA RDC Nº 243/2018 — VEDAÇÕES DE ROTULAGEM

FICHA DE REFERÊNCIA REGULATÓRIA · TRANSCRIÇÃO DA FONTE OFICIAL

Código	REF-ANVISA-001
Assunto	Vedação de palavras, marcas e imagens que sugiram finalidade medicamentosa ou terapêutica na rotulagem de suplementos alimentares
Norma	Resolução da Diretoria Colegiada — RDC nº 243, de 26 de julho de 2018 (requisitos sanitários dos suplementos alimentares)
Fonte consultada	Anvisa Legis — texto do ato, https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RDC&numeroAto=00000243&seqAto=000&valorAno=2018&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&cod_menu=9434&cod_modulo=310
Data da consulta	24/08/2026
Responsável Técnico	Anderson C. Barbosa — CRF/MT 5526

1. TEXTO DO ARTIGO — TRANSCRIÇÃO LITERAL

Art. 17. Sem prejuízo dos requisitos dispostos no Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969, que institui normas básicas sobre alimentos e dos requisitos dispostos na Resolução - RDC n° 259, de 2002, a rotulagem dos suplementos alimentares não pode apresentar palavras, marcas, imagens ou qualquer outra representação gráfica, inclusive em outros idiomas, que afirmem, sugiram ou impliquem, expressa ou implicitamente, que:

- I - o produto possui finalidade medicamentosa ou terapêutica;
- II - o produto contém substâncias não autorizadas ou proibidas;
- III - a alimentação não é capaz de fornecer os componentes necessários à saúde; ou
- IV - o produto é comparável ou superior a alimentos convencionais.

Procedência. Transcrição do texto do ato publicado no Diário Oficial da União de 27/07/2018, lido no Anvisa Legis em 24/08/2026. O caput remete à RDC nº 259, de 2002; o FAQ de Suplementos Alimentares da ANVISA (9ª edição, p. 98), ao explicar o mesmo artigo, refere-se à RDC nº 727/2022 e ao Decreto-Lei nº 986/1969. **PENDENTE:** a revogação expressa da RDC nº 259/2002 pela RDC nº 727/2022 não foi verificada no texto das normas nesta consulta.

2. O QUE O ARTIGO ALCANÇA

Elemento do rótulo	Alcançado pelo art. 17?
Palavras e frases do rótulo	Sim — expressamente.
Marca / nome de fantasia do produto	**Sim** — o caput cita “marcas” de forma expressa.
Imagens, ícones e silhuetas de órgãos	Sim — “imagens ou qualquer outra representação gráfica”.
Texto em outro idioma	Sim — “inclusive em outros idiomas”.
Sugestão implícita	Sim — basta “sugerir ou implicar”, ainda que não se afirme.

3. COMO A ANVISA INTERPRETA — FAQ DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, 9ª EDIÇÃO

Documento oficial da Gerência-Geral de Alimentos / Coordenação de Padrões e Regulação de Alimentos. Arquivo em 17_REFERENCIAS_ANVISA/ANVISA-FAQ-SUPLEMENTOS-9ed.pdf. Transcrições literais.

Pergunta 110 — marcas e expressões como “queima de gorduras” (p. 97-98)

“A rotulagem dos suplementos alimentares não pode apresentar palavras, marcas, imagens ou qualquer outra representação gráfica, inclusive em outros idiomas, que afirmem, sugiram ou impliquem, expressa ou implicitamente, que: a) o produto possui finalidade medicamentosa ou terapêutica; b) o produto contém substâncias não autorizadas ou proibidas; c) a alimentação não é capaz de fornecer os componentes necessários

à saúde; ou d) o produto é comparável ou superior a alimentos convencionais. Essa vedação consta no art. 17 da RDC nº 243/2018 que, em complemento à RDC nº 727/2022 e ao Decreto-Lei nº 986/1969, define objetivamente que tais informações são consideradas enganosas. Ademais, expressões ou marcas que sugiram uma alegação de propriedade funcional ou de saúde, como "hipertrofia muscular", "massa muscular" e "queima de gordura", deverão obedecer aos procedimentos para inclusão da alegação na lista positiva da IN nº 28/2018."

Pergunta 111 — quando a marca pode se relacionar à alegação (p. 98)

"Os suplementos alimentares que veiculem alegação de propriedade funcional, conforme lista da IN nº 28/2018, e suas atualizações, podem ter marcas relacionadas, desde que não modifiquem a interpretação da alegação ou gere um engano ao consumidor. Por exemplo, para suplementos de proteínas que veiculem a alegação "As proteínas auxiliam na formação dos músculos e ossos" é permitido o uso de marcas relacionadas aos músculos, como "Muscle Protein"."

Pergunta 112 — o caso do termo "termogênico" (p. 98-99)

"Termogênico é um termo genérico, associado à geração de calor, ao aumento do metabolismo, à maior queima de gordura e, consequentemente, ao emagrecimento. O termo não é regulamentado no âmbito da legislação sanitária federal de alimentos. Neste sentido, expressões ou marcas que sugiram uma alegação de propriedade funcional ou de saúde, como termogênico, somente podem ser utilizadas em suplementos alimentares, caso haja comprovação dessa propriedade e, consequentemente, sua inclusão na lista positiva da IN nº 28/2018."

Pergunta 58 — melatonina: a marca também torna o produto irregular (p. 63)

"Não foi autorizada alegação de propriedade funcional e/ou saúde para esse ingrediente. Dessa forma, suplementos alimentares à base de melatonina que contenham em sua rotulagem ou propaganda, incluindo marcas, que indiquem o consumo para insônia ou para auxiliar na melhora da qualidade do sono, por exemplo, estão irregulares."

4. APLICAÇÃO AO CASO CONSULTADO — RÓTULO "FÍGADO DETOX"

Análise da Garantia da Qualidade sobre a arte apresentada em 24/08/2026 (marca DS extratus, suplemento alimentar em cápsulas, 60 cápsulas, 30 g). Esta seção é interpretação; as seções 1 a 3 são transcrição de fonte oficial.

Elemento da arte	Situação	Fundamento
Nome "FÍGADO"	Não conforme	Nomeia o órgão-alvo e sugere finalidade terapêutica sobre ele — art. 17, inciso I.
Nome "DETOX"	Não conforme	Sugere alegação de propriedade funcional/de saúde (desintoxicação) que não consta da lista positiva da IN nº 28/2018 — art. 16 e FAQ 110/112.
Ícone com silhueta de fígado e escudo	Não conforme	"Imagens ou qualquer outra representação gráfica" — art. 17, caput.
"SUPLEMENTO ALIMENTAR EM CÁPSULAS"	Conforme	Designação exigida pelo art. 12 da RDC nº 243/2018.
"NÃO E UM MEDICAMENTO"	A corrigir	A advertência obrigatória do art. 14 tem redação própria — "Este produto não é um medicamento". A arte traz forma abreviada e sem acento no "É".

VERIFICAÇÃO NO PAINEL DA ANVISA **Nenhuma alegação sobre fígado ou desintoxicação está autorizada.**

Consulta à API do painel *Constituintes Autorizados para Uso em Suplementos Alimentares* em 24/08/2026: dos **558 constituintes** listados, a varredura da coluna de alegações pelos termos *fígado, hepático, detox, desintoxicação, depurativo* e *biliar* retornou **zero** ocorrências. Não há, portanto, alegação na lista positiva que pudesse sustentar a marca pelo caminho aberto na pergunta 111 do FAQ.

5. NORMAS CITADAS

- **RDC nº 243, de 26/07/2018** — requisitos sanitários dos suplementos alimentares (art. 12, designação; art. 14, advertências; art. 16, alegações; art. 17, vedações).
- **IN nº 28, de 26/07/2018**, e atualizações — listas de constituintes, limites de uso, alegações e rotulagem complementar dos suplementos alimentares.
- **Decreto-Lei nº 986, de 21/10/1969** — normas básicas sobre alimentos.
- **RDC nº 259, de 2002** — citada no caput do art. 17; ver a pendência da seção 1.
- **RDC nº 727/2022** — citada pelo FAQ da ANVISA, 9ª edição, p. 98.